주식회사 코람코라이프로지스위탁관리부동산투자회사

인수계약서(제1종 종류주식)

견본

인수계약서(제1종 종류주식)

본 인수계약(이하 "**본 계약(서)**")은 아래 당사자들 사이에 2026년 10월 26일 체결되었다.

가. 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)에 본점을 두고 있는 주식회사 코람코라이프로지스위탁관리부동산투자회사(이하 "**발행인**")

나. 서울특별시 중구 남대문로 55(남대문로2가)에 본점을 두고 있는 엠지캐피탈 주식회사(이하 "**인수인**")

이하 발행인과 인수인을 개별적으로 "**당사자**"라 하고, 이를 총칭하여 "**당사자들**"이라 한다.

-전 문-

매도인으로서 코크렙안양 주식회사(이하 "**매도인**") 및 우선협상대상자로서 주식회사 코람코자산신탁(이하 "**자산관리회사**")은 2026년 8월 27일 자산관리회사에게 자산의 투자·운용을 위탁하는 「부동산투자회사법」(이하 "**부투법**")에 따른 부동산투자회사로 하여금 매도인으로부터 경기도 안양시 동안구 관양동 934 외 2필지 토지 및 그 지상 건물인 '안양물류센터'(이하 "**본건 부동산**")를 매수하도록 하는 거래(이하 "**본건 거래**")에 관한 양해각서(이하 "**양해각서**")를 체결하였다.

발행인은 양해각서에 따라 2026년 9월 11일 부투법에 따른 위탁관리 부동산투자회사로 설립되어 자산관리회사에게 자산의 투자·운용을 위탁하였으며, 국토교통부의 영업인가를 득하고 매도인과 본건 거래에 관한 매매계약(이하 "**매매계약**")을 체결할 예정이다.

인수인은 본건 거래 완결을 위한 자금 조달의 일환으로 발행인이 발행하는 제1종 종류주식을 인수하고자 하며, 발행인은 인수인에게 이를 발행하고자 한다.

이에 당사자들은 발행인이 발행하는 주식의 인수와 관련하여 당사자들의 권리 및 의무를 명확하게 하기 위해 아래와 같이 본 계약을 체결한다.

제1조 (인수업무)

(1) 인수인은 발행인이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "**자본시장법**") 제9조 제8항 소정의 '사모'의 방식으로 발행하는 주식 중 인수대상주식(제2항에서 정의됨)을 자기의 계산으로 인수하며, 발행인은 인수인에게 인수대상주식을 배정하여 발행한다.

(2) 인수인은 발행인이 발행하는 자기자본금액 중 금 삼십억 원(₩3,000,000,000)(이하 "**인수약정금**")에 해당하는 제1-1종 종류주식 120,000주(주당 액면가액 1,000원, 주당 발행가액 25,000원)(이하 "**인수대상주식**")를 인수한다. 단, 인수대상주식의 발행주식수와 발행가액은 추후 당사자들이 합의하여 변경할 수 있다.

(3) 주금납입 및 주권교부 등 인수대상주식의 발행 및 인수, 기타 조건에 관하여 본 계약에서 정하지 않은 구체적인 절차는 발행인과 인수인이 별도 합의하여 정하는 바에 따른다.

제2조 (인수대금의 납입)

인수인은, 납입기일(아래 정의됨) 현재 다음 각 호의 사항들이 모두 충족되었거나 인수인이 그 사항의 전부 또는 일부의 충족을 포기하는 것을 선행조건으로 하여, 2026년 10월 27일 또는 본건 거래의 완결을 위해 발행인이 지정한 날(이하 "**납입기일**")에 발행인의 정관에서 정한 납입 조건 및 방법에 따라 인수약정금 전액을 발행인이 지정하는 발행인의 계좌에 직접 납입하여야 한다.

1. 발행인의 본 계약상 의무불이행이 존재하지 아니할 것

2. 본 계약에 규정된 발행인의 진술 및 보증사항이 허위가 아닐 것

3. 본건 거래를 위해 매매계약이 체결되어 유효, 적법하게 유지되고 있을 것

4. 발행인이, 인수약정금 및 발행인의 다른 주주들이 납입하는 주식 인수대금과 합하여 매매계약에 따른 매매대금을 납입하기에 충분한 규모로 부동산담보대출계약(이하 **"대출계약"**)을 체결하였을 것

5. 매매계약의 해제사유가 발생하지 않았고 발생할 것으로 객관적으로 인정되지 아니할 것

6. 매매계약의 거래완결을 위한 매도인 및 발행인의 각 선행조건이 충족되었을 것. 단, 그 조건의 성격 또는 시간적 선후에 따른 제약 등으로 인해 납입기일까지 충족될 수 없는 선행조건은 제외됨

7. 대출계약의 대출금 인출을 위한 선행조건 중 납입기일까지 충족될 수 있는 조건들이 충족되었을 것. 단, 인수약정금 상당의 주금 납입 완료를 선행조건으로 하는 경우 이러한 선행조건을 비롯하여 그 조건의 성격 또는 시간적 선후에 따른 제약 등으로 인해 납입기일까지 충족될 수 없는 선행조건은 제외됨

8. 발행인이 적법한 절차에 따라 인수대상주식을 발행할 것

제3조 (발행인의 진술 및 보증)

발행인은 본 계약 체결일 및 납입기일 현재 본 계약과 관련하여 다음과 같은 사항이 모든 중요한 점에서 진실하고 정확하다는 점을 진술하고 보증한다.

1. 발행인은 대한민국의 법률에 따라 합법적으로 설립되어 존속하고 있으며 현재 수행하고 있는 영업을 수행할 능력 및 자격이 있다.

2. 발행인은 청산 중에 있거나 발행인과 관련하여 「채무자회생 및 파산에 관한

법률」상의 회생 또는 파산절차 기타 이와 유사한 절차가 진행되고 있거나 개시되려고 하는 상태에 있지 아니하다.

3. 발행인은 본 계약의 체결 및 납입기일 현재 본 계약 내용의 이행(발행인에 의한 인수인에 대한 인수대상주식의 발행 포함)과 관련하여 내부규정 또는 법률상 요구되는 수권절차를 모두 이행하였으며 더 이상의 어떠한 승인, 결의 등을 필요로 하지 아니한다.

4. 납입기일 현재 발행인이 국토교통부에 위탁관리부동산투자회사의 영업인가를 적법하게 득하였으며 이에 따라 본건 거래를 이행하는데 있어 법률적 또는 행정적인 하자가 존재하지 아니한다.

제4조 (인수인의 진술 및 보증)

인수인은 본 계약 체결일 및 납입기일 현재 본 계약과 관련하여 다음과 같은 사항이 모든 중요한 점에서 진실하고 정확하다는 점을 진술하고 보증한다.

1. 인수인은 대한민국의 법률에 따라 합법적으로 설립되어 존속하고 있으며 현재 수행하고 있는 영업을 수행할 능력 및 자격이 있다.

2. 인수인은 청산 중에 있거나 인수인과 관련하여 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」상의 회생 또는 파산절차 기타 이와 유사한 절차가 진행되고 있거나 개시되려고 하는 상태에 있지 아니한다.

3. 인수인은 본 계약의 체결 및 본 계약 내용의 이행과 관련하여 내부규정 또는 법률상 요구되는 수권절차를 모두 이행하였으며 더 이상의 어떠한 승인, 결의 등을 필요로 하지 아니한다.

제5조 (수수료)

발행인은 인수인이 제2조에 따라 인수약정금 전액을 납입할 것을 조건으로, 인수대

상주식의 인수 확약 및 인수에 대한 수수료로, 본건 거래가 완료된 날로부터 5영업일 이내에 발행인의 재산으로 인수인에게 인수약정금 금 삼십억 원(₩3,000,000,000)의 1.2%에 해당하는 금 삼천육백만원(₩36,000,000)(부가가치세 별도)을 인수인 명의로 주식회사 우리은행에 개설된 예금계좌(계좌번호: 894-000383-01-015)에 입금하는 방식으로 지급한다. 발행인은 본 조에 따라 지급한 수수료에 대한 반환을 청구할 수 없다.

제6조 (계약기간)

본 계약은 계약 체결과 동시에 효력이 발생하며, 발행인이 본건 거래를 완결하는 날 이후로서 제5조에 따른 수수료의 지급이 완료되는 날까지 유효하다.

제7조 (계약의 해제)

각 당사자는 다음 각 호의 어느 하나의 경우 상대방에게 통지 후 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 어느 당사자가 본 계약을 중대하게 위반(진술 및 보증이 사실과 다른 경우를 포함)하고, 동 위반에 귀책사유 없는 당사자로부터 동 위반을 치유할 것을 요구하는 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 동 위반이 치유되지 않는 경우에 있어서의 귀책사유 없는 당사자에 의한 해제

2. 당사자들의 과실 없이 본건 거래의 완결이 불가능한 경우에 있어서의 어느 일방에 의한 해제

3. 당사자들 중 일방이 상대를 기만하기 위해 또는 중대한 과실로 상대방에게 명백히 허위의 자료를 제공한 경우에 있어서의 그 상대방에 의한 해제

제8조 (계약해제의 효과)

본 계약이 제7조에 따라 해제되는 경우에도 당사자들 간에 기 발생한 손해배상채권

에는 아무런 영향을 미치지 아니한다.

제9조 (계약의 변경 등)

(1) 본 계약은 서면에 의한 합의에 의해서만 변경될 수 있다.

(2) 당사자들 간의 인수대상주식의 인수 및 수수료에 관한 합의 내용은 본 계약서 및 발행인의 주주들 사이에 체결되는 주주간계약(이하 "**주주간계약**")에 명시되어 있으며, 다른 모든 구두 또는 서면의 합의는 본 계약서 및 주주간계약의 내용과 달리 존립할 수 없다.

제10조 (손해배상)

(1) 일방 당사자(이하 "**면책당사자**")가 본 계약에 따른 의무사항을 위반하거나 이행하지 않고 이로 인하여 다른 당사자(이하 "**피면책당사자**")에게 어떠한 손실, 청구, 손해, 채무 또는 비용(이하 총칭하여 "**손해**")이 발생한 경우, 면책당사자는 피면책당사자에게 그러한 손해를 배상하고 피면책당사자로 하여금 아무런 손해가 없도록 하여야 한다.

(2) 제2조 각 호의 선행조건이 충족되었음에도 불구하고 인수인이 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 인수의무를 이행하지 아니함으로 인해 발행인 및/또는 자산관리회사에게 손해(양해각서상 이행보증금 몰취, 자문보수 등을 포함하나 이에 제한되지 아니함)가 발생한 경우 인수인은 이를 배상하여야 한다.

제11조 (비밀유지의무)

발행인과 인수인은 본 계약의 내용, 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 지득하게 된 상대방 당사자 및 상대방 당사자의 임직원, 고객 등에 관한 정보를 본 계약의 목적에 반하여 이용할 수 없으며, 본 계약의 종료 후에도 1년 동안 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 본 조에 따른 비밀유지의무는 다음 각 호의 경우에는 적용되지 아니한다.

1. 당사자가 본 계약을 위반하지 않았음에도 본 계약 체결일 또는 그 후에 일반에 공개된 정보

2. 제공 당사자가 수령 당사자에게 제공하기 전에 수령 당사자가 이미 알고 있는 정보

3. 당사자 각자의 변호사, 회계사 기타 자문기관에 본건 거래와 관련된 자문을 구하는 경우

4. 본건 부동산에서의 임대차와 관련된 목적으로 본건 부동산의 임차인 또는 잠재적 임차인에게 제공하는 경우

5. 각 당사자가 본건 거래에 관한 투자자를 모집하거나 본건 거래를 위하여 필요한 자금을 차입하는 경우, 해당 투자자나 자금의 대주에게 제공하는 경우

6. 수령 당사자가 제3자로부터 적법하게 입수한 정보

7. 기타 법규 등에 따라 국토교통부, 금융감독원, 금융위원회 등의 정부기관, 법원, 감독기관에 제출 및/또는 공개가 요구되는 정보

제12조 (계약상 권리의 양도 등의 금지)

(1) 각 당사자는 상대방 당사자의 사전 서면에 의한 동의 없이는 본 계약상 지위나 본 계약상의 권리 및 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

(2) 본 계약은 본 계약 당사자들 및 그들 각자의 승계인들을 구속하고, 그들에 대하여 효력을 갖는다.

제13조 (세금 및 비용)

각 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 관련 법령에 따라 각 당사자에게

부과되는 일체의 제세공과금은 각자 부담하고, 각 당사자가 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 지출한 비용은 각자 부담한다.

제14조 (통지)

본 계약상 발송이 요구되거나 허용되는 모든 통지는 다음 주소 또는 통지 및 기타 서류의 수령을 위해 각 당사자가 서면으로 지정한 기타 주소로 직접 교부하거나 또는 요금 선납의 등기우편, 팩시밀리 또는 전자우편으로 하여야 한다. 다만, 팩시밀리 또는 전자우편으로 송부하는 경우에는 그 수령을 확인하는 내용을 팩시밀리 또는 전자우편으로 받아야 한다.

발행인

주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동)

전 화: 02-2251-7434

이메일: jk.yeom@koramco.com

담당자: 코람코자산신탁 염진경 과장

인수인

주 소: 서울특별시 중구 남대문로 55(남대문로2가)

전 화: 02-2200-7423 / 010-5241-8897

이메일: sopark@mgcap.co.kr

담당자: 박소현 과장

제15조 (일반조항)

(1) 본 계약에 명시적으로 규정되지 아니한 사항으로서 본 계약의 해석 및 이행과 관련하여 필요한 사항은 국내 금융시장의 일반적인 관행을 준용한다.

(2) 본 계약의 일부 조항이 법령에 따라 무효, 위법 또는 집행불능으로 되더라도 본 계약의 나머지 조항의 효력, 적법성 및 집행가능성은 그로 인하여 아무런 영향을 받지 않는다.

(3) 본 계약서에서 정하지 아니한 사항에 대하여 이의가 있을 경우에는 상관례 또는 발행인과 인수인의 협의에 의하여 처리한다. 본 계약은 대한민국 법률에 의하여 해석되고 규율되며, 본 계약의 체결·이행 또는 본 계약의 위반과 관련하여 제기되는 소송은 서울중앙지방법원을 전속적 제1심 관할법원으로 한다.

(기명날인 또는 서명은 다음 페이지에)

이상과 같이 계약이 체결됨을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고 기명날인(또는 서명)한 후 발행인과 인수인이 각 1부씩 보관하기로 한다.

[발행인]

주식회사 코람코라이프로지스위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)

대표이사 원 재 이 (인)

이상과 같이 계약이 체결됨을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고 기명 날인(또는 서명)한 후 발행인과 인수인이 각 1부씩 보관하기로 한다.

[인수인]

엠지캐피탈 주식회사

서울특별시 중구 남대문로 55(남대문로2가)

대표이사 김 병 국 (인)